

1211

BỘ TƯ PHÁP
Đền ngày 09/12
Số 153

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 04 tháng 12 năm 2025

VĂN BẢN Ý KIẾN VÀ ĐỀ NGHỊ

(Về quy định hồ sơ, giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký tạm trú)

Kính gửi: - Bộ Công an
- Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP VĂN PHÒNG BỘ
ĐẾN Số:..... Ngày: 09/12.....

Tôi tên: **Đặng Thị Phụng**, sinh năm 1979.

CCCD số: 082179011353, ngày cấp 06/7/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC TTXH

Địa chỉ: 33 Thủ Khoa Huân, Phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ liên hệ: Tổ 13, Ngọc Thảo, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0918 747 194

Hôm nay, tôi kính trình bày ý kiến về một số vướng mắc trong quy định và thực tiễn áp dụng thủ tục đăng ký tạm trú, những vấn đề này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền cư trú và sinh hoạt của gia đình tôi, như sau:

I. Thông tin về gia đình tôi

Gia đình tôi gồm 04 người:

1. Ông Dingerdis Johannes, năm sinh: 1950 (chồng – quốc tịch nước ngoài)
2. Cháu Dingerdis Celine Quỳnh Châu, sinh năm 2010
3. Cháu Dingerdis Sherise Quỳnh Mai, sinh năm 2013
4. Tôi – Đặng Thị Phụng

Cuối năm 2015, chúng tôi chuyển đến sinh sống tại căn nhà của ông Nguyễn Phụng Lãnh và bà Lữ Thu Thủy cho thuê, thuộc khu đất tại **Tổ 13, Ngọc Thảo, Phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa** (nay là Tổ 13, Ngọc Thảo, Phường Tây Nha Trang, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Thời điểm đó còn sử dụng sổ tạm trú, gia đình tôi đã khai báo được cấp sổ tạm trú hợp lệ, hai con tôi theo đó được nhập học tại trường Tiểu học địa phương.

Đến năm 2022, ông Nguyễn Phụng Lãnh và bà Lữ Thu Thủy lần lượt chết vì dịch Covid – 19. Việc quản lý nhà, đất do con trai là ông **Nguyễn Lữ Phụng Nghi, sinh năm 1975, CCCD số: 0560 7500 9793, cấp ngày 21/09/2022**, tiếp quản. Tôi được biết, thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các đồng thừa kế cũng chưa làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

II. Những vướng mắc trong quá trình đăng ký tạm trú

Từ năm 2021, Công an khu vực (nay là Phường Tây Nha Trang) không tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú của gia đình tôi, với lý do không có “giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp”.

Dù tôi đã trình bày rằng tôi đã ở đây từ năm 2015 và đề nghị xác minh thực tế, nhưng cán bộ Công an vẫn yêu cầu phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của người quản lý nhà, đất mới xem xét.

Tôi nhận thấy việc áp dụng quy định về “chỗ ở hợp pháp” còn nhiều điểm chưa phù hợp:

1. Quy định của Luật Cư trú năm 2020 không được áp dụng đầy đủ

- Nhà, đất có giấy chứng nhận;
- Nhà, đất chưa có giấy chứng nhận nhưng đang thuộc quyền quản lý, sử dụng thực tế của cá nhân hoặc hộ gia đình.

Căn nhà nơi tôi đang ở thuộc trường hợp thứ hai. Tuy nhiên, yêu cầu phải xuất trình Giấy chứng nhận mới xem xét đăng ký tạm trú là chưa phù hợp tinh thần của Luật.

2. Công an phường không có thẩm quyền xác định hợp pháp hoặc không hợp pháp của nhà đất

Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Tòa án và cơ quan quản lý đất đai.

Công an phường không có quyền kết luận nhà, đất “không hợp pháp” vì chưa có Giấy chứng nhận.

3. Người dân không thể cung cấp giấy tờ mà chủ nhà không có

Thực tế cho thấy có rất nhiều căn nhà, thửa đất sử dụng ổn định nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận.

Nếu yêu cầu chủ nhà phải có Giấy chứng nhận là điều kiện bắt buộc, rất nhiều gia đình như chúng tôi sẽ không thể đăng ký cư trú dù đang sinh sống ổn định.

4. Mục đích của quản lý cư trú là quản lý nơi ở thực tế của người dân

Quản lý cư trú nhằm ghi nhận nơi ở thực tế của công dân là cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự, không phải để xác định tình trạng pháp lý nhà, đất.

III. Một số diễn biến trong quá trình giải quyết tại địa phương

Trong thời gian cư trú tại đây, Công an khu vực đã thay đổi qua 04 người (anh Trung – anh Hòa – anh Long – cán bộ hiện tại).

- Lần đầu, cán bộ Trung đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú cho tôi, nhờ vậy con tôi được đi học tại trường thuộc khu vực tôi tạm trú.

- Lần hai, cán bộ Hòa tiếp quản; tôi nộp đầy đủ giấy tờ (CCCD, Giấy khai sinh của các con, giấy kết hôn, hộ chiếu và thẻ tạm trú của chồng tôi), nhưng sau đó khi xin xác nhận để gia hạn Thẻ tạm trú cho chồng, tôi được thông báo rằng gia đình tôi “không có tạm trú”. Vì vậy, khi gia hạn Thẻ tạm trú cho chồng tôi, tôi buộc phải nộp phạt hành chính.
- Lần ba, tương tự, tôi vẫn không được xác nhận tạm trú để hoàn thiện hồ sơ cho các con làm thủ tục chuyển cấp.

Để bảo đảm việc học của các cháu, tôi phải nhờ phụ huynh khác hỗ trợ đăng ký tạm trú giúp.

Điều này dẫn đến:

- Dữ liệu cư trú không phản ánh đúng thực tế;
- Quyền học tập và quyền cư trú của trẻ em bị ảnh hưởng;
- Gia đình tôi luôn trong tâm lý lo lắng vì nguy cơ bị xử phạt hành chính.

Điều này trái với Điều 3 Luật Cư trú, quy định, việc quản lý cư trú phải:

- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;
- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân;
- Tôn trọng quyền tự do cư trú;
- Thủ tục phải đơn giản, thuận tiện, khai, minh bạch, không gây phiền hà.

IV. Ý kiến và kiến nghị

Tôi đã nhiều lần khai thủ tục tạm trú trên VNeID (năm 2023 và gần đây nhất là ngày 03/12/2025, mã hồ sơ: G01.873.803-251203-0275).

Tuy nhiên, không thể khai báo cho chồng tôi (người nước ngoài) và tôi không rõ hồ sơ có được chấp nhận hay không.

Trong trường hợp hồ sơ tiếp tục bị từ chối, tôi kính đề nghị Bộ Công an và Bộ Tư pháp:

1. Rà soát và hướng dẫn rõ ràng hơn về các loại giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, theo hướng tạo thuận lợi cho công dân.
2. Cho phép sử dụng một trong các loại giấy tờ sau để đăng ký tạm trú:
 - Hợp đồng thuê nhà (không bắt buộc công chứng đối);
 - Xác nhận của người đang quản lý, sử dụng nhà đất thực tế;
 - Kết quả xác minh thực tế của Công an.
3. Điều chỉnh trên ứng dụng VNeID để cho phép khai thông tin về vợ/chồng là người nước ngoài, giúp dữ liệu hộ gia đình được cập nhật chính xác.

Những giải pháp trên phù hợp tinh thần Điều 3 Luật Cư trú:

- Thủ tục đơn giản – thuận tiện – kịp thời – minh bạch;
- Không gây khó khăn cho công dân;
- Bảo đảm quyền tự do cư trú và quyền học tập của trẻ em tại nơi sinh sống.

Tôi kính mong Quý Bộ xem xét, hướng dẫn và có giải pháp tháo gỡ để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong thực tiễn đăng ký cư trú.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

- 1) Phụ lục gia hạn hợp đồng
- 2) Hợp đồng thuê nhà
- 3) CCCD Đặng Thị Phụng (sao y)

Người làm đơn



Đặng Thị Phụng

Số: 124 /C06-TTDLDC

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

PHIẾU CHUYỂN ĐƠN

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận được Phiếu chuyển đơn của Văn phòng Bộ Tư pháp đề ngày 18/12/2025 về việc chuyển đơn của công dân.

Đơn ghi tên bà: **Đặng Thị Phụng** - Sinh năm: 1979

Địa chỉ liên hệ: Tổ 13, Ngọc Thảo, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Số điện thoại: 0918.747.194

Tóm tắt nội dung đơn: Năm 2015, bà Đặng Thị Phụng cùng chồng (quốc tịch nước ngoài) và hai con thuê nhà của ông Nguyễn Phụng Lãnh và bà Lữ Thu Thủy tại địa chỉ tổ 13, Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (nay là phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Đồng thời, gia đình bà Phụng đăng ký tạm trú tại địa chỉ trên. Năm 2022, ông Nguyễn Phụng Lãnh và bà Lữ Thu Thủy lần lượt chết vì dịch Covid - 19, hiện nhà đất do con trai là ông Nguyễn Lữ Phụng Nghi quản lý. Theo bà Phụng trình bày, thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các đồng thừa kế chưa làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Từ năm 2021, Công an phường Ngọc Hiệp (nay là phường Tây Nha Trang) không tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú của gia đình bà Phụng vì lý do không có “*giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp*”. Nay, bà làm đơn đề nghị được hướng dẫn, giải quyết đăng ký tạm trú tại địa chỉ tổ 13, Ngọc Thảo, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn: Căn cứ Thông tư số 19/2022/TT-BCA ngày 29/04/2022 của Bộ Công an quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 78/2025/TT-BCA ngày 29/8/2025); Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chuyển đơn đến đồng chí để nghiên cứu, chỉ đạo, giải quyết theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân về cư trú. Kết quả sau khi giải quyết báo cáo về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để theo dõi, hướng dẫn nếu có vướng mắc (qua TTDLDC/Tổ 3)./. *n*

(Đơn và tài liệu của công dân được gửi kèm theo công văn này)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTDLDC (Tổ 3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đại tá Ngô Như Cường

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 123 /TB-C06-TTDLDC

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc chuyển đơn

Kính gửi: Bà Đặng Thị Phụng

Địa chỉ: Tổ 13, Ngọc Thảo, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận được Phiếu chuyển đơn của Văn phòng Bộ Tư pháp về việc chuyển đơn ghi tên bà đề ngày 04/12/2025. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chuyển đơn trên đến đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa để xem xét, giải quyết.

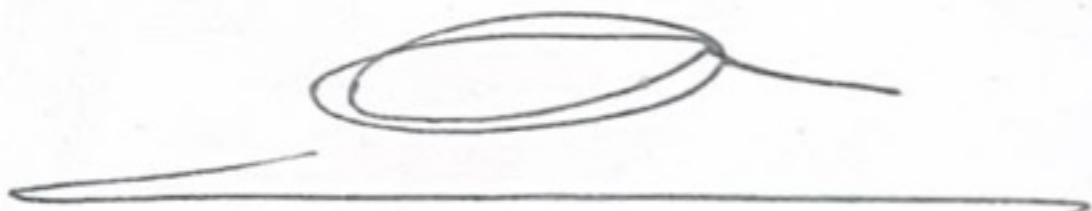
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an thông báo để bà biết.

(Thông báo này chỉ thực hiện 01 lần)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTDLDC_(T3).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**


Đại tá Ngô Như Cường